

khí thải gây ảnh hưởng cho dân cư xung quanh. Miệng xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.

2. Công trình công cộng

a) Đối với công trình hành chính, chính trị, trụ sở làm việc:

- Tính chất, chức năng xác định loại công trình: Là các công trình quan trọng trong hệ thống các công trình của đô thị Hà Giang, tạo lập khu vực có chức năng phục vụ cộng đồng; Là nơi thể hiện quyền hạn và chức năng của chính quyền; Các công trình có chức năng văn phòng làm việc của các doanh nghiệp có quy mô lớn ảnh hưởng và tạo lập cảnh quan cho đô thị.

- Quy định về Quản lý về kiến trúc:

+ Nguyên tắc để quản lý: Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 460: 2012 về công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

+ Đối với các công trình hành chính - chính trị cấp tỉnh, cấp thành phố và trụ sở làm việc của các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn: Quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình chính phải được Hội đồng Kiến trúc quy hoạch của tỉnh chấp thuận mới được lập dự án, trừ những công trình thuộc diện phải thi tuyển phương án kiến trúc.

+ Các hệ thống kỹ thuật của công trình, như: Điều hòa, bể hoặc bồn nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí phù hợp, sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

+ Chiều cao tầng: Tầng 1 cao không quá 4,5m; Các tầng còn lại cao không quá 3,6m. Đối với công trình không có tầng hầm, cao trình nền tầng 1 ($\text{cos} \pm 0,00$), cao không quá 0,5m so với hè phố, đường phố chạy phía trước khu đất xây dựng công trình. Trường hợp cần thiết, phải tăng chiều cao tầng nhà, cao độ nền tầng 1 để đảm bảo phù hợp với công năng, tăng hiệu quả sử dụng thì Sở Xây dựng xem xét cụ thể, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

+ Tầng hầm: phải xây cách mọi ranh giới khu đất tối thiểu 1,0m; Điểm bắt đầu của đường dốc lối vào tầng hầm, lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào. Đối với công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ dưới 6m, cao độ sàn tầng 1 đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,4m so với cao độ hè phố. Đối với công trình xây dựng cách chỉ giới đường đỏ $\geq 6\text{m}$, cao độ sàn tầng 1 không vượt quá 2,5m so với cao độ hè phố. Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ; Trong khoảng không từ mặt hè phố lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ.

+ Khoảng lùi của mỗi công trình tùy thuộc vào vị trí thửa đất và mặt cắt ngang của tuyến đường mặt chính để xác định trên cơ sở quy định hiện hành.

- Khuyến khích:

+ Khuyến khích quy hoạch, di chuyển các công trình hành chính - chính trị, về cụm công trình hành chính - chính trị tập trung các cấp.

+ Khuyến khích xây dựng công trình bề thế, khang trang, có kiến trúc hài hòa với cảnh quan khu vực.

- Hạn chế:

+ Tăng mật độ xây dựng trong quá trình cải tạo, nâng cấp công trình.

+ Xây dựng mới phân tán các công trình hành chính - chính trị trong đô thị.

b) Đối với công trình dịch vụ - thương mại

- Tính chất, chức năng, xác định loại công trình: Bao gồm các trung tâm thương mại phức hợp, siêu thị có quy mô lớn, chợ chính và các công trình dịch vụ, buôn bán khác.

- Quy định về diện tích khuôn viên:

+ Căn cứ vào quy mô và tính chất, tính bình quân 1 công trình/đơn vị ở (theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD do chưa có quy định trung tâm thương mại dịch vụ).

+ Đối với trung tâm thương mại phức hợp, siêu thị, chợ chính, diện tích khuôn viên tối thiểu: 2.000m²/đơn vị ở, hay 8.000m²/đô thị.

- Quy định về địa điểm xây dựng: Địa điểm xây dựng phải thỏa mãn các khoảng cách về an toàn PCCC và điều kiện an toàn vệ sinh môi trường. Có hệ thống giao thông thuận tiện cho các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng, đảm bảo cho công tác xây dựng và đáp ứng yêu cầu hoạt động theo chức năng.

- Quy định về chỉ tiêu xây dựng:

+ Số tầng, mật độ xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc được duyệt. Chiều cao tầng nhà: Tầng 1 cao không quá 4,5m; Các tầng còn lại cao không quá 3,6m. Đối với công trình không có tầng hầm, cao trình nền tầng 1 ($\pm 0,00$), cao không quá 0,5m so với hệ phố, đường phố, chạy phía trước khu đất xây dựng công trình.

+ Khoảng lùi cách chỉ giới đường đỏ trục mặt phố chính tối thiểu 5m.

+ Khoảng lùi cách ranh giới đất xung quanh đảm bảo phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, cứu hộ.

+ Trường hợp cần thiết phải tăng chiều cao tầng nhà, cao độ nền tầng 1 hoặc điều chỉnh khoảng lùi, để đảm bảo phù hợp với công năng, tăng hiệu quả sử dụng, thì Sở Xây dựng xem xét cụ thể, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Quy định về kiến trúc:

+ Hình thức kiến trúc: Khối nhà trung tâm thương mại cần được thiết kế theo định hướng song song với các trục đường chính, mặt đứng các hướng đều

phải được nghiên cứu đồng bộ. Hình thức kiến trúc cần cô đọng, khuyến khích theo phong cách kiến trúc hiện đại.

+ Tường rào: Không xây dựng tường rào, hàng rào đặc kín (*chỉ sử dụng hàng rào thấp mang tính biểu trưng, ngăn cách*) phía trước công trình, để bố trí lối ra vào cho người đi bộ, kết hợp bồn cỏ, vườn hoa, hồ nước trang trí hoặc quảng trường nhỏ, tạo cảnh quan môi trường nhẹ nhàng, xanh, sinh động đối với công trình.

+ Các hệ thống kỹ thuật của công trình như: Máy lạnh, bể nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật, cần được bố trí phù hợp, sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng.

+ Tầng hầm: Điểm bắt đầu của đường dốc lối vào tầng hầm lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào. Cao độ sàn tầng 1 đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,4m so với cao độ hè phố. Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà, đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.

- Quy định về Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, cảnh quan:

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật yêu cầu thiết kế và thi công đồng bộ; Hạ ngầm các tuyến cáp kỹ thuật trong khuôn viên đất công trình.

+ Đảm bảo đủ diện tích bãi đỗ xe trong từng công trình và đảm bảo lối tiếp cận an toàn ra đường giao thông.

+ Chú ý sự tiếp cận thuận lợi cho tất cả các đối tượng, kể cả người khuyết tật.

- Quy định về giao thông:

+ Bố trí 2 luồng giao thông ra vào riêng biệt, liên thông. Chiều rộng lối ra vào tối thiểu 4m, có diện tích tập kết người và xe trước cổng (*còn gọi là vịnh đậu xe hoặc khu vực phân tán xe*) tiêu chuẩn $0,3\text{m}^2/\text{chỗ}$ ngồi. Việc bố trí lối ra vào từ đường giao thông, phải tuân thủ quy định hiện hành, nghiêm cấm bố trí lối ra vào, tại các nút giao cắt đồng mức giữa các tuyến đường giao thông.

+ Phải bố trí đường vòng quanh công trình để xe chữa cháy có thể chạy liên thông, không phải lùi và có thể tiếp cận mọi phía của công trình;

+ Chỗ để xe: 100m^2 sàn sử dụng/1 chỗ hoặc $(3\div 5)\text{m}^2/\text{người}$, theo mục 2.9 - Quy chuẩn QCVN 01: 2021/BXD.

- Được phép/ khuyến khích:

+ Bố trí các biển quảng cáo trong phạm vi công trình, nội dung và hình thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Phát triển trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp với các trạm xe bus (*nếu có*); Phát triển trung tâm thương mại dịch vụ có quy mô lớn, đồng bộ với công trình và hạ tầng đô thị xung quanh.

- Hạn chế/ ngăn cấm:

+ Xây dựng các công trình trung tâm thương mại, dịch vụ có quy mô nhỏ lẻ, không theo quy hoạch. Bố trí biển quảng cáo bên ngoài phạm vi công trình, có kích thước lớn không phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Trong quá trình cải tạo và nâng cấp công trình hiện hữu, không tăng mật độ xây dựng. Nghiêm cấm mở và duy trì hoạt động những chợ cóc, nhất là khu vực gần các trung tâm thương mại, dịch vụ.

c) Đối với các công trình giáo dục phổ thông và mầm non:

- Quy định về chỉ tiêu xây dựng:

+ Theo tiêu chuẩn thiết kế trường mầm non, tiểu học, trung học (TCVN 3907:2011, TCVN 8793:2011, TCVN 8794:2011) và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

+ Đối với các trường hiện hữu trong đô thị, khi lập tổng mặt bằng cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới, hạng mục công trình phải tiết kiệm quỹ đất để dành đất xây dựng các công trình tập thể dục, thể thao, phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện sức khỏe của học sinh.

- Quy định về kiến trúc:

+ Nguyên tắc để quản lý: Theo các tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 3907: 2011 Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế; TCVN 8793: 2011 Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế; TCVN 8794:2011 Trường trung học - Yêu cầu thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

+ Kiến trúc công trình nhà lớp học phải tuân thủ các quy định về hướng lớp học, chống bắt lợi về ánh sáng, nhiệt độ, ảnh hưởng tới việc học.

+ Lan can, ban công phải an toàn và không được thấp hơn 1,2m; Cầu tạo lan can, phải đảm bảo học sinh không leo trèo được.

+ Tường rào (nếu có) phải có hình thức đẹp, thoáng, cao tối đa 2,5m (trong đó chiều cao hàng rào phía trước xây đặc $h \leq 0,9m$).

+ Sân trường không được lát gạch hoặc đổ bê tông phủ kín toàn bộ gây tích nhiệt vào mùa hè; Phải có mạch (rãnh) giữa các ô gạch lát, ô bê tông để trồng cỏ; Chiều rộng các ô gạch lát, ô bê tông, không lớn hơn $1m^2$; Chiều rộng mạch cỏ tối thiểu 8cm/mạch.

+ Hình thức mái: Khuyến khích xây dựng mái ngói cho các trường mầm non và phải có giải pháp xử lý cho phù hợp, đảm bảo kỹ mỹ thuật cho đô thị.

+ Quảng cáo, biển hiệu, biển báo, thông tin: Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình trường học, không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của trường học theo quy định pháp luật. Các bảng hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m; Phần nhô ra không quá 20cm và phải đảm bảo an toàn cho người đi bộ.

+ Chiếu sáng: Thiết kế hệ thống chiếu sáng bên ngoài cho cổng, lối đi chính, sân, bãi tập và thiết kế chiếu sáng cho các phòng học phải tuân theo quy định hiện hành.

+ Cây xanh cảnh quan: Cây xanh trong sân trường để tạo bóng mát cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về: Khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; Lưu ý chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn

trái, không trồng cây có gai và nhựa độc. Trồng cây xanh không che khuất biển hiệu, biển báo khu vực trường học.

- Quy định về giao thông:

+ Lối ra vào trường học cần phải tạo vịnh đậu xe trước cổng chính của trường (*cổng trường học lùi cách ranh lộ giới tối thiểu 3m*).

+ Kết nối giao thông công cộng: Trước trường học cần bố trí các trạm dừng xe buýt (*nếu có*).

+ Các lối đi bộ phải đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng dễ dàng.

d) Đối với các công trình y tế:

- Phân loại công trình y tế: Theo QCVN 03: 2012/BXD.

- Quy định về diện tích khuôn viên, chiều rộng tối thiểu:

+ Diện tích khu đất xây dựng bệnh viện đa khoa theo số giường bệnh, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 4470: 2012 - Bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.

+ Trường hợp bệnh viện được xây dựng trên địa bàn không bảo đảm diện tích đất xây dựng theo quy định của TCVN 4470: 2012, thì có thể được thiết kế, xây dựng, theo hình thức nhà hợp khối, cao tầng và bảo đảm diện tích sàn xây dựng tối thiểu theo quy định.

- Quy định về chỉ tiêu xây dựng:

+ Tầng cao, chiều cao, mật độ xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, các quy định của công trình y tế và Quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

+ Khoảng lùi các phía: Khoảng lùi so với đường phố chính tối thiểu 6m. Khoảng lùi so với ranh giới đất tối thiểu 4m. Đối với bệnh viện đa khoa (*theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470: 2012*).

+ Mặt ngoài tường của mặt nhà, gồm: Nhà bệnh nhân, nhà khám bệnh và khối kỹ thuật nghiệp vụ, tối thiểu 15m so với chỉ giới đường đỏ. Nhà hành chính quản trị và phục vụ, tối thiểu 12m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Mặt ngoài tường đầu hồi: Nhà bệnh nhân, nhà khám bệnh và khối kỹ thuật nghiệp vụ tối thiểu 12m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Tầng hầm (*nếu có*): Chỉ được đặt các công trình kỹ thuật và nhà xe.

+ Lối ra vào công trình y tế, cần phải bố trí vịnh đậu xe trước cổng chính công trình (*cổng chính lùi cách ranh lộ giới tối thiểu 3m*). Vịnh đậu xe rộng tối thiểu 15m. Kết nối giao thông công cộng: Trước công trình cần bố trí các trạm dừng xe buýt (*nếu có*), phương tiện giao thông công cộng. Lối đi bộ cần phải đảm bảo cho người khuyết tật sử dụng dễ dàng.

- Quy định về kiến trúc:

+ Yêu cầu thiết kế kiến trúc cho công trình hiện đại, thông thoáng và thân thiện với môi trường. Lan can, ban công phải đảm bảo an toàn và không được

thấp hơn 1,2 m. Tường rào phải có hình thức đẹp, thoáng, cao tối đa 2,6m (*trong đó hàng rào giáp các đường giao thông có chiều cao tường xây đặc $h \leq 0,6m$*). Tường rào giáp các trục đường phố có độ rỗng tối thiểu 50%, giáp các ranh giới đất lân cận được phép xây đặc.

+ Vật liệu: Sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường.

+ Chi tiết trang trí: Mặt ngoài công trình (*mặt tiền, mặt bên*) phải theo quy hoạch chi tiết, có kiến trúc phù hợp và hài hòa với kiến trúc hiện có xung quanh, không sơn quét màu đen, màu tối sẫm, sơn phản quang và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật; Đồng thời phải phù hợp với màu sắc kiến trúc cảnh quan khu vực.

- Quy định về cây xanh cảnh quan: Cây xanh trong khuôn viên công trình y tế để tạo bóng mát, cần phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây; Lưu ý chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc. Không trồng cây xanh che khuất biển hiệu, biển báo khu vực cơ sở y tế.

- Được phép/Khuyến khích: Bố trí loại hình dịch vụ liên quan, đáp ứng yêu cầu của người dân đến sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng có liên quan.

- Hạn chế/ngăn cấm: Bố trí các công trình gây ô nhiễm về âm thanh, không khí và các công trình khác có tác động, ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe của người đến công trình chăm sóc sức khỏe - y tế.

đ) Đối với các công trình dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao (TDDT):

- Phân loại công trình:

+ Công trình dịch vụ: Nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ.

+ Công trình văn hóa: Nhà hát, Trung tâm văn hóa, Trung tâm triển lãm, Bảo tàng, Thư viện, Rạp chiếu phim.

+ Công trình thể dục thể thao: Nhà thi đấu và tập luyện thể thao, sân thể thao có mái che hoặc không có mái che và các công trình thể dục thể thao khác.

- Quy định về quy mô diện tích đất:

+ Nguyên tắc xác định: Theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành có liên quan; Đảm bảo không gian, diện tích cho các hoạt động chính trong công trình và diện tích dành cho hạ tầng kỹ thuật như: Bãi đỗ xe, đường chữa cháy.

+ Quy mô diện tích đất đối với từng loại công trình phải phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng nhưng yêu cầu phải đạt tối thiểu 1.000m²; Riêng công trình dịch vụ cho phép đạt tối thiểu 200m².

+ Quy định về địa điểm xây dựng:

+ Chỉ được bố trí các công trình văn hóa, thể thao trên các trục đường có chiều rộng $B_n \geq 15m$.

+ Xa các nguồn gây ồn lớn, nguồn khí độc hại, nơi có nguy cơ cháy nổ cao.

- + Khuyến khích bố trí tại các khu vực, thuộc trung tâm thành phố.
- Quy định về quy mô công trình:
 - + Tầng cao, chiều cao và mật độ xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực được duyệt.
 - + Khoảng lùi cách chỉ giới đường đỏ của tuyến phố giáp mặt đứng chính công trình phải đạt tối thiểu 3,5m.
 - + Thiết kế, xây dựng công trình phải đảm bảo đủ chỗ để xe theo quy định. Đối với công trình trong đô thị, không đủ diện tích đất dành cho đỗ xe, phải xây dựng tầng hầm phục vụ đỗ xe.
- Quy định về kiến trúc:
 - + Khuyến khích sáng tác kiến trúc hiện đại, thông thoáng và thân thiện với môi trường.
 - + Đối với các công trình có vị trí nằm trên tuyến phố chính, nằm ở nút giữa các tuyến phố chính, không được xây dựng tường rào, hàng rào đặc kín (*chỉ sử dụng hàng rào thấp mang tính biểu trưng, ngăn cách*) phía trước công trình để bố trí lối ra vào cho người đi bộ kết hợp bồn cỏ, vườn hoa, hồ nước trang trí hoặc quảng trường nhỏ. Tường rào (*đối với công trình nằm ở các vị trí còn lại*) phải có hình thức đẹp, thoáng, cao tối đa 2,6m (*trong đó hàng rào giáp các đường giao thông có chiều cao tường xây đặc $h \leq 0,6m$*). Tường rào giáp khu đất lân cận được phép xây đặc.
 - + Màu sắc phải hài hòa với kiến trúc cảnh quan khu vực. Không sử dụng màu sắc gây phản cảm về mỹ quan đô thị.
 - + Vật liệu: Không sử dụng vật liệu phản quang, đồng thời phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc các công trình kế cận.
 - + Chi tiết trang trí: Mặt ngoài công trình (*mặt tiền, mặt bên*) phải có kiến trúc phù hợp và hài hòa với kiến trúc hiện có xung quanh, không sơn quét màu đen, màu tối sẫm, sơn phản quang và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật.
 - + Quảng cáo, biển hiệu, biển báo: Trên hàng rào của công trình không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình. Biển hiệu, biển báo thông tin trên công có tổng diện tích không quá 5m² và không treo cao quá 4m. Biển hiệu không được treo lấn qua chỉ giới đường đỏ. Trên công trình kiến trúc cho phép thực hiện quảng cáo, tổng diện tích quảng cáo không quá 20m². Chiều cao của quảng cáo không vượt quá nóc công trình. Quảng cáo không được vượt quá mặt ngoài công trình 60cm, không che chắn cửa sổ, cửa đi, cửa thoát hiểm, lối đi bộ, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ kiến trúc của công trình.
- Quy định về cây xanh cảnh quan:
 - + Các công trình phải trồng và duy trì cây xanh xung quanh công trình kiến

trúc tại các khoảng lùi với ranh giới khu đất, khoảng cách ly an toàn, xung quanh khu vực sân bãi, khu vực công và nhà để xe nhằm tạo bóng mát, giảm bức xạ mặt trời, cải thiện vi khí hậu cho công trình.

+ Diện tích cây xanh cảnh quan phải chiếm tối thiểu 15% diện tích đất khuôn viên.

e) Công trình tượng đài, công trình kỷ niệm:

- Giữ gìn những công trình tượng đài, công trình kỉ niệm hiện trạng với nguyên dạng ban đầu, cùng với cảnh quan khu vực. Có kế hoạch chỉnh trang, nâng cấp công trình tượng đài và cảnh quan xung quanh khu vực tượng đài. Khuyến khích tổ chức các sự kiện tại khu vực tượng đài, tuy nhiên cần phải có sự xin phép bằng văn bản. Nghiêm cấm quảng cáo, công trình xây dựng lấn chiếm không gian công trình. Những công trình xây dựng mới phải đảm bảo phù hợp về văn hóa, lịch sử địa phương.

- Quá trình quy hoạch, lập dự án và thiết kế công trình tượng đài, công trình kỷ niệm phải đảm bảo các yêu cầu sau: Phải nghiên cứu quy hoạch tổng thể không gian liên quan để quyết định vị trí, hướng, quy mô hình khối và chiều cao công trình theo các tiêu chí:

+ Lựa chọn địa điểm xây dựng tượng đài phải được lựa chọn dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng hiện trạng quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan; Phải phù hợp với quy hoạch được duyệt; Phù hợp với nội dung tượng đài, với các hoạt động vinh danh của người dân địa phương, đối với sự kiện, nhân vật lịch sử; Phải đảm bảo diện tích xây dựng.

+ Địa điểm xây dựng, phải đảm bảo không xâm phạm khu vực bảo vệ di tích, theo quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về mặt cảnh quan, môi trường, tâm linh, cũng như không ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt, lao động của nhân dân.

+ Nên xét đến khả năng kết hợp phát triển du lịch như một ưu tiên cho quá trình lựa chọn địa điểm.

+ Phải phối hợp giữa kiến trúc sư công trình với các chuyên gia thuộc các lĩnh vực nghệ thuật liên quan khác như: Kiến trúc sư cảnh quan, điêu khắc, hội họa và các nhà văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, dân tộc học, xã hội học và chuyên gia kỹ thuật như: Kết cấu, chiếu sáng nhân tạo để tạo ra một công trình chất lượng với các tiêu chí sau:

Tiêu chí về nghệ thuật: Công trình phải đạt giá trị thẩm mỹ, phải tạo ra được ngôn ngữ điêu khắc hoành tráng, kết hợp dân tộc và hiện đại, khắc họa được tâm hồn, tính cách, tư tưởng của từng nhân vật, sự kiện và gợi được sức sống luôn luôn sáng tạo, đổi mới, đa phong cách.

Tiêu chí về kỹ thuật: Sử dụng chất liệu tốt để đảm bảo tính bền vững của tượng đài, chất liệu xây dựng các tượng đài cần phải xác định và lựa chọn cho phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, tránh trường hợp nhanh xuống cấp, hư hỏng.

Tiêu chí về kỹ thuật: Quy mô, kiểu dáng tượng đài, tranh hoành tráng phải hài

hòa với không gian, cảnh quan xung quanh, tạo điểm nhấn, gây ấn tượng đẹp.

+ Trường hợp các công trình quan trọng, phải làm mẫu tỷ lệ thật 1/1 bằng vật liệu tạm (*như thạch cao*) tại địa điểm xây dựng.

3. Công trình nhà ở

a) Quy định về nhà liên kế, thuộc khu nhà ở hiện trạng trong đô thị:

- Quy định về kiến trúc:

+ Việc xây dựng mới, cải tạo nhà liên kế đảm bảo sự thống nhất, hài hòa về hình thức, cao độ nền, chiều cao chuẩn ở vị trí mặt tiền nhà trên từng đoạn phố, tuyến phố hoặc khu đô thị.

+ Đối với các dãy nhà ở liên kế có khoảng lùi hiện hữu (*chỉ giới xây dựng không trùng với chỉ giới đường đỏ*), cơ quan quản lý quy hoạch có thẩm quyền, căn cứ vào hiện trạng kiến trúc khu vực và các quy chuẩn xây dựng, đề quy định về khoảng lùi công trình cho phù hợp.

+ Trường hợp xây dựng với mật độ xây dựng tối đa 100%, phương án thiết kế cần có giải pháp thông gió và chiếu sáng tự nhiên hợp lý.

- Quy định về diện tích và kích thước lô đất: Các lô đất dự kiến xây dựng loại hình công trình nhà liên kế, phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Lô đất có quy mô diện tích phù hợp với quy hoạch tối thiểu là 36m², có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp lộ giới và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng, không nhỏ hơn 3,0m.

+ Đối với lô đất không đảm bảo yêu cầu quy định trên:

Trường hợp lô đất có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3,0m chỉ được cải tạo, sửa chữa theo quy mô hiện trạng hoặc xây dựng mới với chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng là 7,0m. Chiều cao tại đỉnh mái không quá 9,0m.

Trường hợp lô đất có diện tích từ 15m² đến dưới 36m², có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp lộ giới và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3,0m trở lên chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng hoặc xây dựng mới với quy mô như sau:

Lô đất tiếp giáp đường, ngõ có lộ giới từ 6m trở lên: Chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng không quá 11,6m và chiều cao tối đa tại đỉnh mái không quá 13,6m.

Lô đất tiếp giáp đường, ngõ có lộ giới nhỏ hơn 6m: Chiều cao tối đa tại đỉnh mái không quá 11,6m.

Trường hợp lô đất có diện tích từ 15m² đến dưới 36m², nếu có điều kiện hợp khối kiến trúc bên ngoài, hoặc khu đất có chiều dài lớn, mở rộng về phía sau và chứa được hình học (*hình vuông, hình chữ nhật, hình thang hoặc đa giác nhưng có các cạnh vuông góc với nhau, không có hơn 1 góc nhọn >60° với chiều dài hai cạnh tối thiểu 3,0m*), diện tích xây dựng trên 36m², sẽ được cơ quan quản lý quy hoạch – kiến trúc có thẩm quyền xem xét cụ thể với chiều cao tại chỉ giới xây

dụng không quá 11,6m và chiều cao tại đỉnh mái không quá 13,6m.

Lô đất có diện tích lớn hơn 500m² sẽ do cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch có thẩm quyền xem xét và cung cấp thông tin quy hoạch đô thị cụ thể theo quy định, phù hợp pháp lý quy hoạch xây dựng hiện hành.

- Quy định về mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng nhà liên kế áp dụng theo Bảng 1 sau:

Bảng 1: Mật độ xây dựng nhà liên kế

Diện tích lô đất (m ²)	< 50	100	200	300	500
Mật độ xây dựng tối đa (%)	100	90	70	60	50

- Quy định về tầng cao và chiều cao nhà liên kế: Tầng cao và chiều cao nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mật phố, nhà ở liên kế có khoảng lùi phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới đường, ngõ được xác định tại Bảng 2 và Bảng 3 dưới đây:

+ Số tầng cơ bản: Là số tầng được xây dựng tại chỉ giới xây dựng; Tầng cộng thêm phải lùi vào so với chỉ giới xây dựng 3,5m.

+ Trường hợp chiều rộng mặt tiền công trình nhỏ hơn 4,0m thì không áp dụng cộng thêm tầng tại Bảng 2.

+ Khu vực trung tâm cấp thành phố, được xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hoặc do Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp Sở Xây dựng xác định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận trước khi ban hành.

+ Số tầng, không được vượt quá số tầng, được quy định tại Quy hoạch phân khu đã được duyệt.

Bảng 2: Tầng cao công trình

Chiều rộng lộ giới (L)	Số tầng cơ bản	Số tầng cộng thêm nếu có (thuộc 1 trong các trường hợp sau)			Số tầng tối đa
		Thuộc trung tâm Thành phố (khu vực nội thành)		Công trình xây dựng trên lô đất có chiều rộng mặt tiền >8,0m	
(m)	(tầng)	(tầng)	(tầng)	(tầng)	(tầng)
$L \geq 25$	6	-	-	-	6
$16 \leq L < 25$	5	+1	+1	+1	6
$6 \leq L < 16$	4	+1	0	+1	5
$3,5 \leq L < 6$	3	+1	0	+1	4
$L < 3,5$	3	0	0	0	3

Bảng 3: Chiều cao công trình

Chiều rộng lộ giới L(m)	Tổng chiều cao tối đa của Tầng 1 (bao gồm tầng lửng nếu có) (m)	Cao độ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng (m)					Chiều cao tối đa tại đỉnh mái (m)	Chiều cao tối đa tại đỉnh mái (nếu có cộng tầng) (m)
		Tầng 2	Tầng 3	Tầng 4	Tầng 5	Tầng 6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
$L \geq 25$	7,0	-	-	-	-	25,0	-	27,0
$16 \leq L < 25$	7,0	-	-	-	21,6	-	23,6	27,0
$6 \leq L < 16$	5,8	-	-	17,0	-	-	19,0	22,4
$3,5 \leq L < 6$	-	-	11,6	-	-	-	13,6	15,6
$L < 3,5$	-	-	-	-	-	-	11,6	-

+ Trường hợp không xây đủ số tầng tối đa, tùy thuộc vào số tầng xây ít hơn để áp dụng cao độ chuẩn, tại vị trí chỉ giới xây dựng tương ứng trong bảng trên.

+ Chiều cao các tầng căn cứ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

+ Trong trường hợp, thiết kế công trình có chiều cao thấp hơn cao độ chuẩn, tại vị trí chỉ giới xây dựng, cần nghiên cứu xây thêm chiều cao sê nô, lan can, sàn mái để đạt được cao độ chuẩn, đảm bảo quy định tại Bảng 3.

+ Chiều cao không được vượt quá chiều cao được quy định tại Quy hoạch phân khu đã được duyệt.

- Quy định về hệ số sử dụng đất:

+ Hệ số sử dụng đất nhà liên kế bằng tổng diện tích sàn xây dựng (được tính theo số tầng, mật độ, khoảng lùi nhà liên kế, được quy định tại các điểm nêu trên) chia cho diện tích lô đất, phù hợp quy hoạch.

+ Hệ số sử dụng đất đối với nhà liên kế, có thể khác hệ số sử dụng đất trung bình của ô chức năng.

+ Trong trường hợp đồ án Quy hoạch phân khu có quy định hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất xây dựng, hệ số sử dụng đất nhà liên kế, không được vượt quá hệ số sử dụng đất tối đa nêu trên.

- Quy định về khoảng lùi xây dựng công trình: Khoảng lùi nhà liên kế cần đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đối với lô đất có diện tích trên $50m^2$, có chiều sâu (D) tính từ ranh lộ giới:

Trường hợp $D \geq 16m$: Công trình phải bố trí khoảng lùi so với ranh đất sau tối thiểu 2m.

Trường hợp $9m \leq D < 16m$: Công trình phải bố trí khoảng lùi so với ranh đất sau tối thiểu 1m.

Trường hợp $D < 9m$: Khuyến khích tạo khoảng trống phía sau nhà.

+ Đối với các trục đường thương mại - dịch vụ trùng với các tuyến đường chính đô thị, khoảng lùi thực hiện theo điểm 3 điều này. Nhà liên kế xây dựng

sát ranh lộ giới, phải được thiết kế có khoảng lùi tại mặt tiền tầng 1 (*Tầng trệt*) và tầng lửng tại tầng trệt nếu có nhằm tăng khả năng tiếp cận và tạo hành lang đi bộ. Khoảng lùi nêu trên, căn cứ vào quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị. Nếu chưa được quy định thì phải đảm bảo tối thiểu 3,0m so với ranh lộ giới; Trường hợp lô đất có chiều sâu $D < 6m$, thì cần đảm bảo tối thiểu 50% khoảng lùi theo quy định.

+ Điều kiện xác định dãy nhà ở liên kế có khoảng lùi: Nhà ở liên kế có khoảng lùi trên một hoặc nhiều đoạn phố được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau: Các căn nhà có vị trí liên kế nhau trên đoạn phố đang xem xét, có chỉ giới xây dựng (*hiện trạng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền về quản lý hoạch kiến trúc hướng dẫn*) lùi so với ranh lộ giới và chiều dài liên tục của dãy nhà nêu trên tối thiểu 15m; Nếu dãy nhà có khoảng lùi này chiếm trên một nửa số lượng căn nhà của đoạn phố đó thì cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch - kiến trúc cần xem xét xác định khoảng lùi chung cho toàn đoạn phố. Trường hợp các khoảng lùi hiện hữu không thống nhất, khoảng lùi chung được xác định bằng trị số trung bình của các khoảng lùi hiện hữu, nếu là số lẻ thì làm tròn đến 0,5m.

- Xử lý các trường hợp lô đất có vị trí đặc biệt: Lô đất có vị trí đặc biệt là lô đất có vị trí tại góc giao của hai hoặc ba đường (*hoặc ngõ, ngách*) hoặc tiếp giáp hai đường (*hoặc ngõ*) có quy định khác nhau về tầng cao. Tùy từng trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin và cấp phép xây dựng xem xét như sau:

+ Trường hợp lô đất có vị trí tại góc giao của hai, hoặc ba đường có quy định khác nhau về tầng cao (*sau đây gọi tắt đường hoặc ngõ có lộ giới lớn nhất là “đường lớn”; đường hoặc ngõ có lộ giới nhỏ nhất là “đường nhỏ”*):

Nếu chiều rộng lô đất (*tại vị trí tiếp giáp ranh lộ giới*) nhỏ hơn 3,0m, quay về phía đường lớn thì các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác định theo quy định đối với đường nhỏ.

Nếu chiều rộng lô đất (*tại vị trí tiếp giáp ranh lộ giới*) tối thiểu 3,0m, quay về phía đường lớn thì các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác định theo quy định đối với đường lớn.

Trường hợp lô đất tiếp giáp hai mặt trước, sau với hai đường có quy định khác nhau về tầng cao: Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn, thì phần công trình xây cao hơn so với chiều cao tại vị trí chỉ giới xây dựng lùi vào 3,5m.

- Yêu cầu về tầng hầm: Vị trí ram dốc xuống tầng hầm cách ranh lộ giới tối thiểu 3m.

- Quy định về giàn hoa, lam trang trí: Giàn hoa, lam trang trí chỉ được bố trí tại không gian sân thượng của tầng cao tối đa công trình (*tầng sân thượng và mái che thang*) với chiều cao tối đa 3m (*tính từ sàn mái*), được thiết kế trống, thoáng (*phần trống thoáng này chiếm tỷ lệ tối thiểu 80% diện tích từng bề mặt che phủ*).

- Quy định về ban công, ô văng:

+ Độ vươn của ban công, ô văng, nhô ra trên không gian lộ giới, phụ thuộc vào chiều rộng của lộ giới và không được lớn hơn giới hạn được quy định ở Bảng 4, đồng thời phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, cụ thể như sau:

Bảng 4: Độ vươn của ban công, ô văng

Chiều rộng lộ giới L (m)	Độ vươn tối đa (m)
$L < 7$	0
$7 \leq L < 12$	0,9
$12 \leq L < 20$	1,2
$L \geq 20$	1,4

+ Trên phần ban công vươn ra trên không gian lộ giới không được phép che chắn tạo thành lô-gia và xây dựng thành phòng. Các hình thức trang trí mặt tiền (bao gồm lam trang trí, ô kính, lan can, tay vịn, bản sàn ban công) không vượt quá 50% diện tích bề mặt các tầng có ban công.

+ Mặt dưới của ban công, ô văng phải cao hơn mặt vỉa hè hiện hữu ổn định tối thiểu 3,5m.

+ Trên tuyến đường có lộ giới từ 20m trở lên nhưng vỉa hè không lớn hơn 3m, độ vươn ban công tối đa là 1,2m.

+ Trường hợp đường hoặc ngõ, ngách có hệ thống đường dây điện đi nổi, có quy định hành lang an toàn. Việc cho phép xây dựng ô văng, ban công, phải bảo đảm các quy định về hành lang an toàn đối với hệ thống đường dây điện.

- Quy định về lắp đặt các thiết bị ở các mặt bên và sân thượng, mái che thang nhà liên kế:

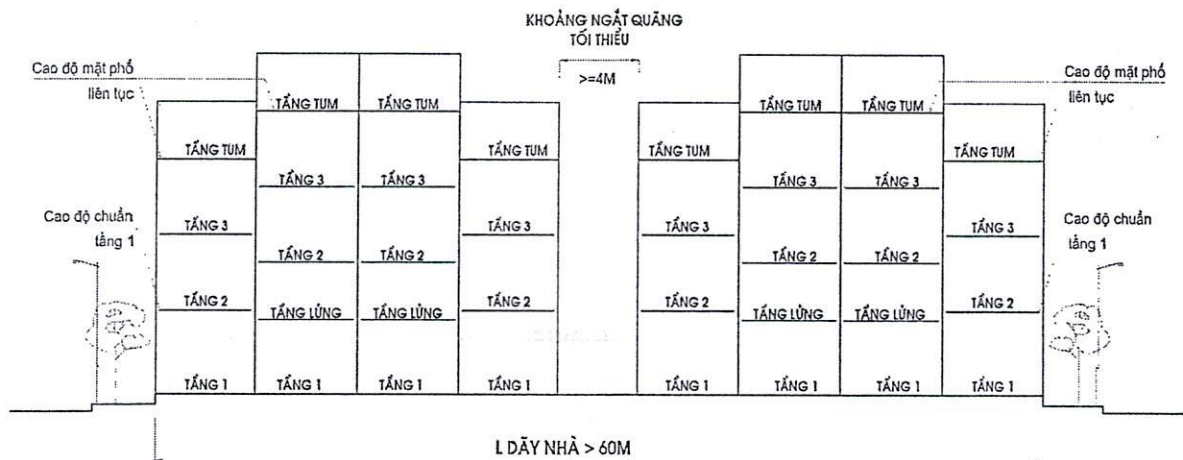
+ Ngoài phần kết cấu - kiến trúc chính có thể bố trí lắp đặt các thiết bị điện cơ ở các mặt bên (hông, sau hay trước), sân thượng hay mái che cầu thang nhà liên kế nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Các thiết bị điện cơ gia dụng như: Ăng-ten truyền hình, máy điều hòa, thiết bị thu năng lượng mặt trời, bồn nước được phép lắp đặt trong phạm vi ranh đất, ở vị trí ít gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và các nhà kế cận (nhất là tác động nhiệt).

+ Các thiết bị điện cơ chuyên dụng như: Thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh, trạm phát sóng viễn thông được phép lắp đặt trong phạm vi ranh đất ở vị trí ít gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và các nhà kế cận nhưng phải đảm bảo các quy định chuyên ngành và được cho phép bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định.

b) Quy định nhà liên kế thuộc dự án xây dựng mới:

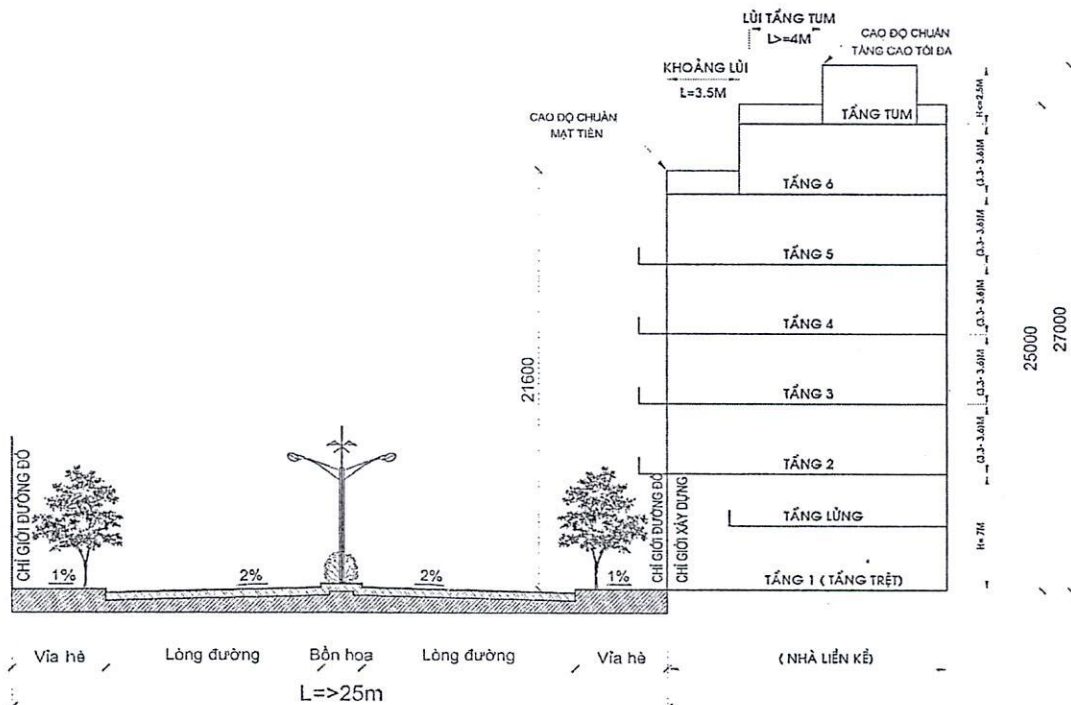
- Quy định về chiều cao tầng tối đa, như sau: Tầng 1: 3,9m; Tầng 2 trở lên là 3,6m. Cao trình nền nhà (cos $\pm 0,00$) tại vị trí tiếp giáp với hè phố, cao hơn cao trình hè phố chạy trước công trình, tối đa 0,45m; Trường hợp có gara ô tô thì cao trình nền gara so với cao trình hè phố chạy trước công trình tối đa 0,15m.



Hình 9: Quy định khoảng ngắt quãng tối thiểu với dãy nhà liên kế $L > 60m$

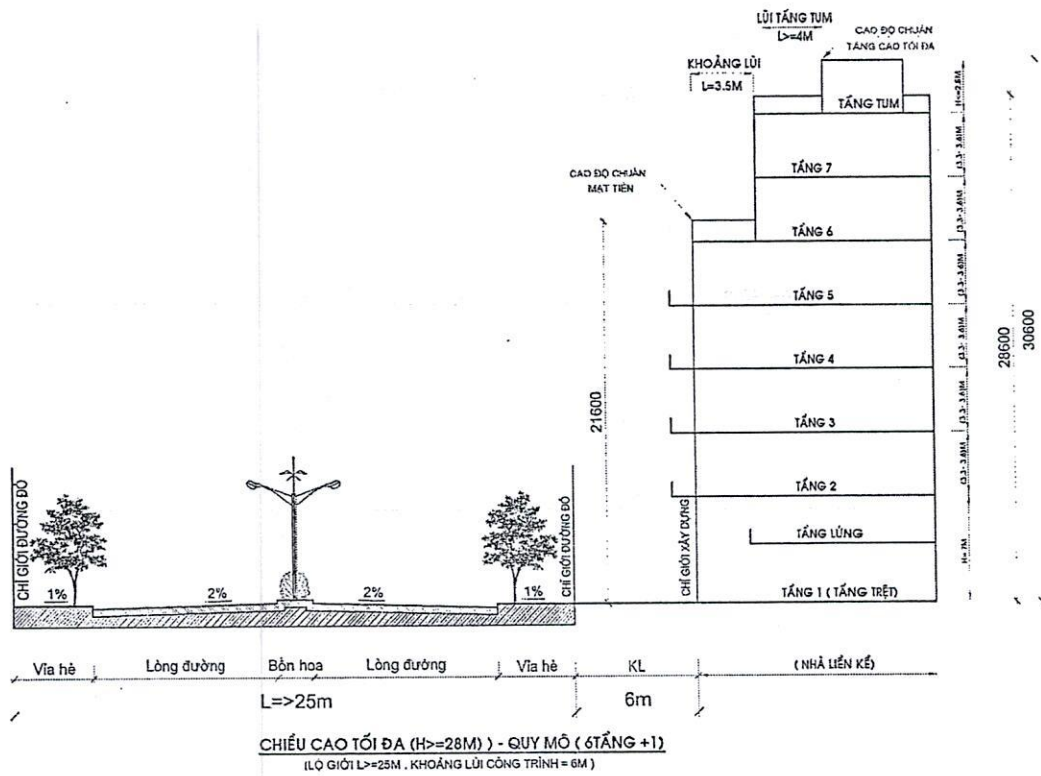
- Quy định về chiều dài của dãy nhà liên kế: Nội dung này áp dụng cho dự án xây dựng mới tại khu vực cải tạo đô thị (có lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị), có bố trí hình thức nhà liên kế. Trong các dự án này, chiều dài của dãy nhà liên kế tối đa không quá 60m. Trường hợp bố cục các lô đất dài hơn 60m, cần có khoảng ngắt quãng tối thiểu 4,0m cho dãy nhà.

- Đối với lộ giới từ 25m trở lên:



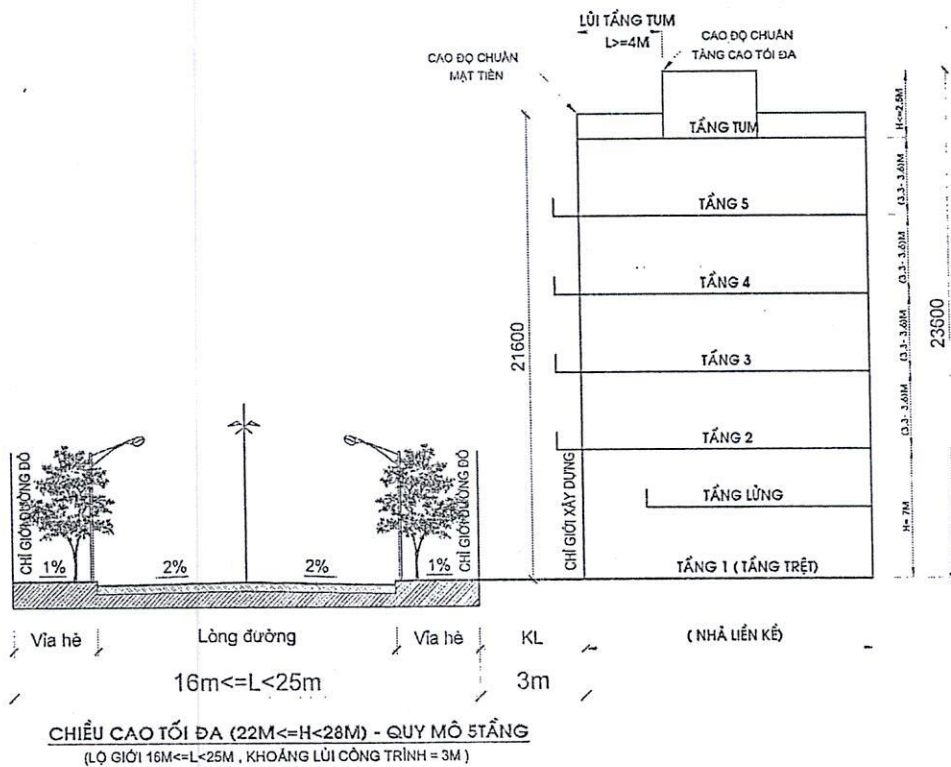
CHIỀU CAO TỐI ĐA ($22M \leq H < 28M$) - QUY MÔ 6 TẦNG
(LỘ GIỚI $L \geq 25M$, KHOẢNG LÙI CÔNG TRÌNH = 6M)

Hình 10: Minh họa khoảng tầng cao, khoảng lùi đối với lộ giới từ 25m trở lên



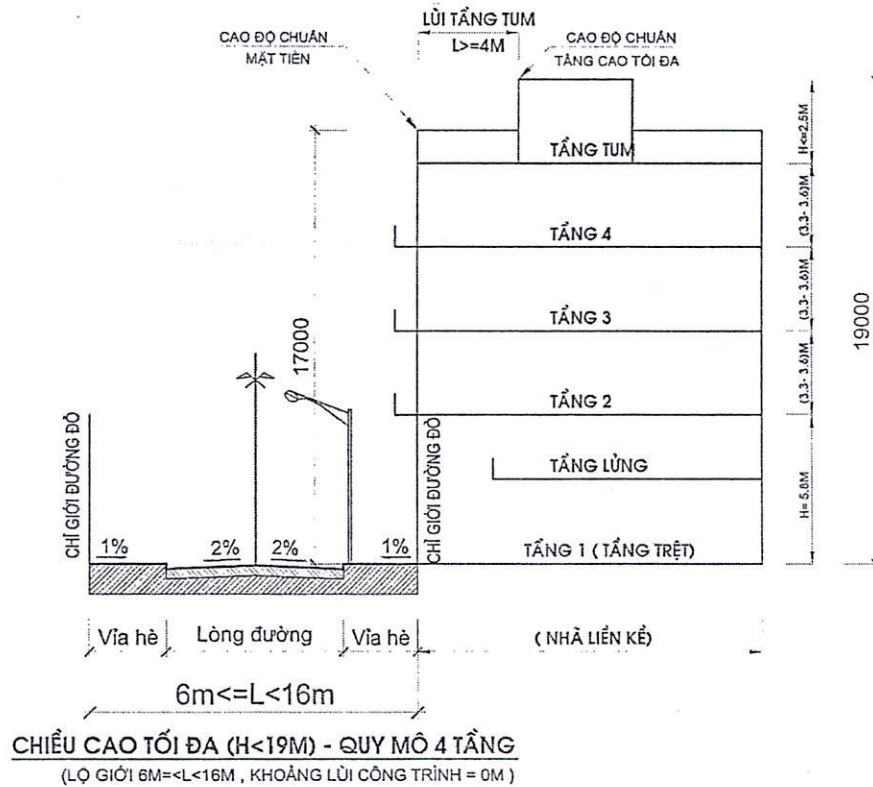
Hình 11: Minh họa khoảng tầng cao, khoảng lùi đối với lộ giới từ 25m trở lên

- Đối với lộ giới từ 16m đến dưới 25m:



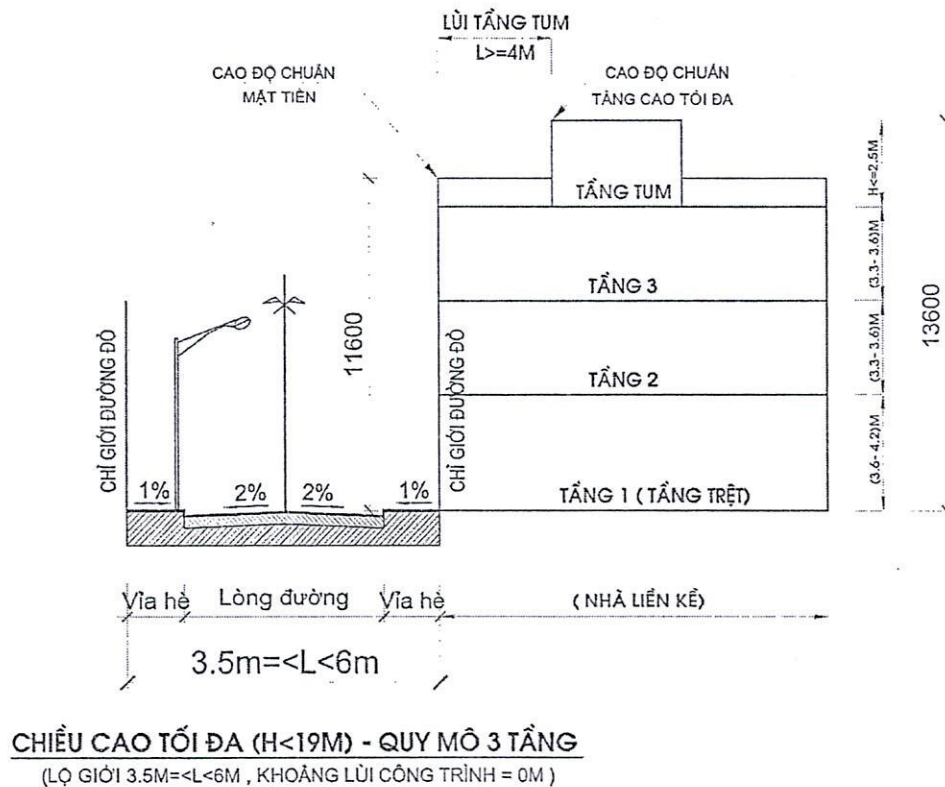
Hình 12: Minh họa khoảng tầng cao, khoảng lùi đối với lộ giới từ 16m đến dưới 25m

- Đối với lộ giới từ 6m đến dưới 16m:



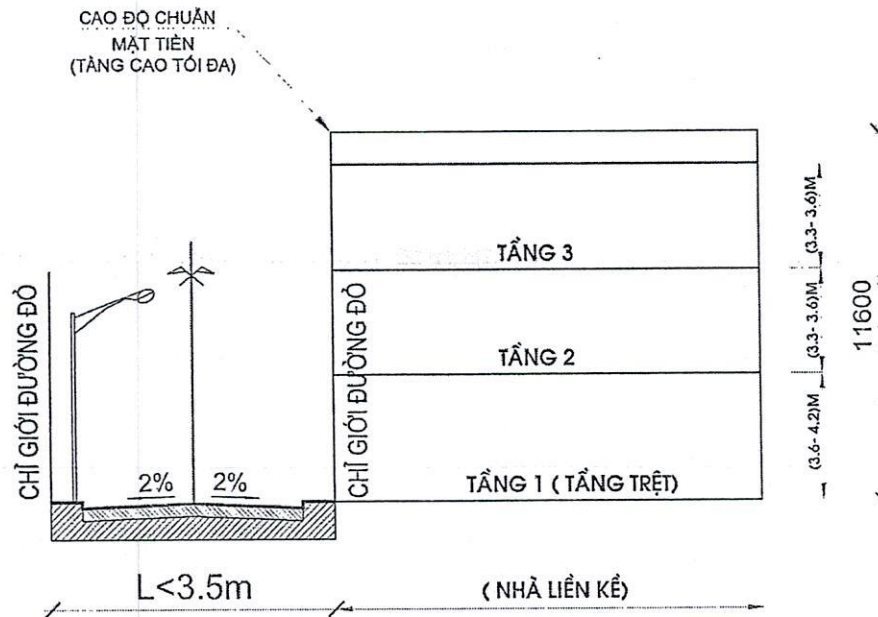
Hình 13: Minh họa khoảng tầng cao, khoảng lùi đối với lộ giới từ 6m đến 16m

- Đối với lộ giới từ 3,5m đến 6m:



Hình 14: Minh họa khoảng tầng cao, khoảng lùi đối với lộ giới từ 3,5m đến 6m

- Đối với lộ giới dưới 3,5m:



CHIỀU CAO TỐI ĐA (H<19M) - QUY MÔ 3 TẦNG

(LỘ GIỚI L<3.5M , KHOẢNG LÙI CÔNG TRÌNH = 0M)

Hình 15: Minh họa khoảng tầng cao, khoảng lùi đối với lộ giới dưới 3,5m

Bảng 5 : Quy định về tầng cao

Chiều rộng lộ giới L (m)	Tầng cao cơ bản (tầng)	Số tầng cộng thêm nếu thuộc khu vực quận trung tâm TP hoặc trung tâm cấp quận (tầng)	Số tầng cộng thêm nếu thuộc trục đường thương mại-dịch vụ (tầng)	Số tầng cộng thêm nếu công trình xây dựng trên lô đất lớn (tầng)	Cao độ tối đa từ nền vía hè đến sàn lầu 1 (m)	Số tầng khối nền tối đa + số tầng giật lùi tối đa (tầng)	Tầng cao tối đa (tầng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
$L \geq 25$	5	+1	+1	+1	7,0m	7+1	8
$20 \leq L < 25$	5	+1	+1	+1	7,0m	6+2	8
$12 \leq L < 20$	4	+1	+1	+1	5,8m	5+2	7
$7 \leq L < 12$	4	+1	0	+1	5,8m	4+2	6
$3,5 \leq L < 7$	3	+1	0	0	5,8m	3+1	4
$L < 3,5$	3	0	0	0	3,8m	3+0	3

c) Quy định đối với nhà ở chung cư:

- Nguyên tắc quản lý thiết kế nhà chung cư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 04: 2021/BXD, quy hoạch chi tiết được phê duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Hình thức kiến trúc đơn giản, hiện đại; Khuyến khích trồng nhiều cây xanh, bồn hoa, để tăng diện tích xanh cho khu vực.

+ Khuyến khích sử dụng các màu sơn sáng cho công trình. Không sử dụng các gam màu nóng, màu có độ tương phản cao hoặc màu tối sẫm, để làm màu chủ đạo bên ngoài công trình.

+ Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan của các thiết bị lắp đặt kèm theo như: Máy điều hòa, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, sân phơi quần áo.

+ Nước thải khu vệ sinh (*xí, tiểu*), phải được xử lý qua bể tự hoại, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đổ vào hệ thống cống chung theo quy định. Không thải nước bẩn chưa xử lý, đất, cát, betonite, hoặc chất thải khác vào hệ thống thoát nước chung. Miệng xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.

+ Đảm bảo mật độ xây dựng không vượt quá 40% khi thiết kế nhà ở cao tầng trong các khu đô thị mới. Đối với nhà ở cao tầng được xây dựng trên một lô đất trong các đô thị cũ thì mật độ xây dựng được xem xét theo điều kiện cụ thể của lô đất đó và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Khoảng lùi tối thiểu của nhà ở cao tầng với chỉ giới đường đỏ phải lớn hơn 6m.

+ Khoảng cách giữa các mặt nhà đối diện của hai nhà cao tầng độc lập phải đảm bảo điều kiện thông gió, chiếu sáng tự nhiên, an toàn khi có cháy và không được nhỏ hơn 25m.

+ Xây dựng bãi, khu đậu xe phải đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu của dân cư khu chung cư.

+ Nghiêm cấm tự ý coi nói, thay đổi mục đích sử dụng của ban công, lô gia.

- Đối với công trình chung cư đơn lẻ, việc xem xét, đồng thuận cho xây dựng trong đô thị cần phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và theo các tiêu chí sau:

+ Công trình phải đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp trong các khu vực của đô thị.

+ Cải tạo, chỉnh trang nâng cao điều kiện ở cho dân cư tại địa bàn, không tạo áp lực về mật độ dân cư, mật độ xây dựng cho khu vực.

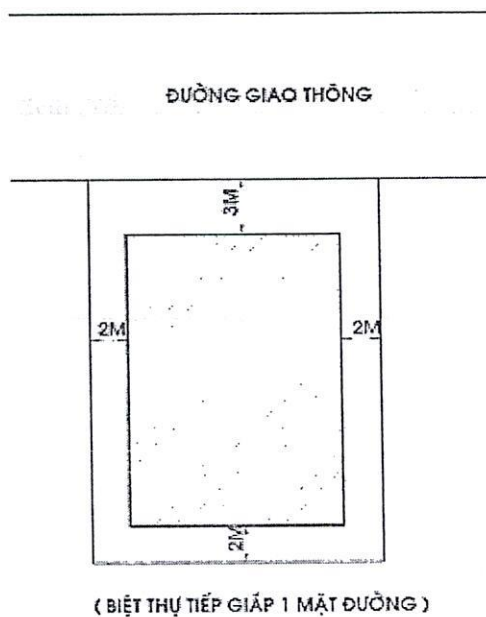
+ Đảm bảo thuận lợi cho đời sống dân cư trên địa bàn. Việc thành lập chung cư đơn lẻ, phải phù hợp yêu cầu về sức chịu tải các hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

d) Quy định đối với nhà ở biệt thự:

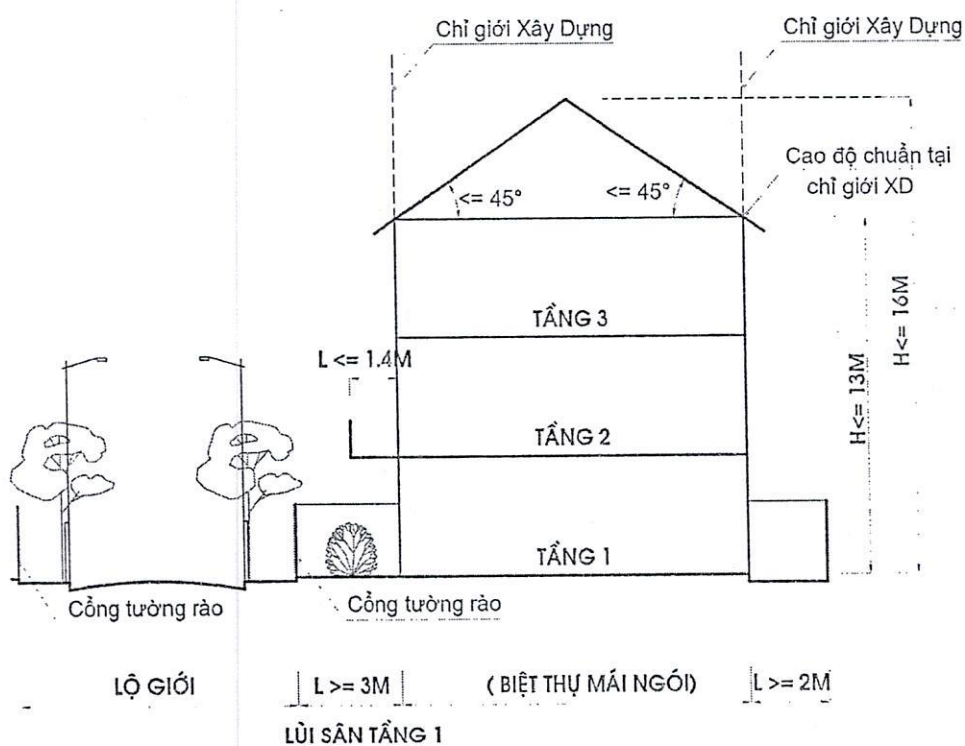
- Quy định về mật độ xây dựng: Mật độ xây dựng biệt thự không vượt quá 65% diện tích đất. Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh chiếm 25% diện tích lô đất.

- Quy định về khoảng lùi: Mặt tiền chính phải lùi vào tối thiểu 3,0m so với chỉ giới đường đỏ. Các mặt bên phải lùi vào tối thiểu 2,0m so với ranh giới đất. Được phép vươn ban công tối đa 1,4m so với chỉ giới đường đỏ.

- Quy định về số tầng nhà và chiều cao công trình: Số tầng nhà không vượt quá 3 tầng, không kể tầng lửng, tầng hầm hoặc tầng bán hầm. Chiều cao công trình không vượt quá 16m, chiều cao chuẩn tại chỉ giới xây dựng không vượt quá 13m.



Hình 16: Minh họa quy định về khoảng lùi của biệt thự



Hình 17: Minh họa quy định về số tầng nhà và chiều cao của biệt thự

- Quy định về tầng hầm: Cao độ sàn tầng 1 đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,4m so với cao độ hè phố.

- Quy định về các công trình phụ: Như nhà xe, nhà kho có chiều cao tối đa 2,6m thì có thể xây dựng sát chỉ giới đường đỏ.

đ) Quy định đối với công trình kiến trúc nhà ở tại làng, xóm, nông thôn hiện hữu:

- Quy định về mật độ xây dựng, tầng cao tối đa, chiều cao tầng:

+ Thực hiện theo Điều 4 và các Quy hoạch phân khu, từ Phân khu 5 đến Phân khu 9 (*Khu vực vành đai sinh thái*) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Về việc ban hành Đề án "Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025".

+ Đối với nhà ở hiện hữu cần cải tạo, chỉnh trang nâng cấp, đồng thời cần bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống nhà sàn, mái lợp lá cọ hoặc ngói, có sân vườn, hàng rào cây xanh.

+ Đối với nhà ở xây dựng mới cần có thiết kế theo hướng văn minh (*nhà sàn kết cấu bằng bê tông cốt thép, mái lợp ngói đỏ, ngói âm dương hoặc lá cọ*), nhưng không tăng mật độ xây dựng.

- Hạn chế: Hạn chế tối đa việc chia nhỏ thửa đất có diện tích $\leq 300m^2$ và xây nhà ở khu vực nông thôn có số tầng trên 3 tầng.

e) Quy định đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

- Giữ gìn nguyên trạng các kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng hiện có.

- Các công trình xây dựng, phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành và hài hòa với cảnh quan của khu vực; Tu bổ, cải tạo, sửa chữa nhằm bảo đảm các công trình kiến trúc bền vững, an toàn và đáp ứng yêu cầu sử dụng vốn có của công trình.

- Nghiêm cấm mọi thay đổi về: Mục đích, phạm vi đất đai vốn có của bản thân công trình tôn giáo.

Điều 10. Quy định đối với kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

1. Quy định đối với hệ phố, vật trang trí

a) Trên bề mặt hệ phố trồng cây xanh, bố trí hệ thống cấp điện, cáp thông tin, lắp đặt các bảng chỉ dẫn. Phần ngầm hệ phố là hệ thống công trình cấp, thoát nước, đường ống kỹ thuật. Việc xây dựng công trình trên hệ phố phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cao độ mặt hệ phố cao hơn cao độ mặt đường trung bình khoảng 12,5 cm đến 18 cm, tiếp giáp mặt đường và hệ phố là bó vỉa, cao độ đỉnh viên bó vỉa cao hơn mép đường xe chạy 12,5cm; mặt hệ phố sử dụng các vật liệu phù hợp, đảm bảo chống trơn trượt đúng tiêu chuẩn quy định. Xung quanh các gốc cây xanh, được xây bo, chiều cao tối đa $\leq 0,3m$ so với mặt hệ phố.

b) Trên hệ phố, lòng đường: Nghiêm cấm xây dựng bụi bệ, bậc thềm lên xuống nhà, xây dựng công trình tạm, lắp dựng biển quảng cáo, che chắn, dựng lều quán, bày bán hàng hóa làm hạn chế tầm nhìn, ảnh hưởng giao thông và mỹ quan đô thị.

c) Việc thi công lắp đặt các công trình ngầm trong đường, hè phố phải được cấp giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật (*trừ trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng*), đồng thời phải có biện pháp thi công bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hoàn trả mặt đường, hè phố đúng nguyên trạng ban đầu.

d) Đảm bảo sự tiếp cận an toàn, thuận tiện trong điều kiện sử dụng bình thường và khi có sự cố cho tất cả các đối tượng, kể cả người khuyết tật.

đ) Việc sử dụng tạm hè phố để phục vụ xây dựng công trình, việc cưới, việc tang theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đường phố.

e) Bảng hiệu, quảng cáo, pa-nô tuyên truyền: Việc quảng cáo tuyên truyền bằng hình thức pa-nô, băng-rôn trên các dải phân cách, hè phố các đường phố, đảm bảo tuân thủ theo Luật Quảng cáo và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

g) Các tiện ích đô thị như: Ghế ngồi nghỉ, tuyến đường dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển hiệu, biển chỉ dẫn, phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hoà với tỷ lệ công trình kiến trúc.

h) Hè phố, đường đi bộ trong đô thị phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc, từng trục đường, tuyến phố, khu vực trong đô thị; Hồ trồng cây, phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật tiếp cận sử dụng; Thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.

2. Quy định đối với hệ thống cây xanh đường phố

a) Trên các trục phố chính của thành phố, khu đô thị, phải được trồng cây bóng mát theo từng chủ đề. Đối với các đường phố lớn và các đường phố có hè phố rộng, ngoài trồng cây xanh bóng mát, khuyến khích trồng thêm các dải cây xanh và bồn hoa thấp, để tạo cảnh quan môi trường. Đối với các đường phố có hè phố hẹp (*nhỏ hơn 2m*) không mở rộng được hè phố, cần xem xét, quy định khoảng lùi của các công trình xây dựng, để tạo không gian trồng cây xanh. Đối với cây xanh đường phố, chọn loại cây có bóng mát, ít rụng lá và xanh quanh năm.

b) Trong các đơn vị ở, kết hợp các loại cây trồng theo tầng tán lá và theo chủng loại (*tầng cao, trung bình, thấp; Cây bóng mát, cây bụi, cây trang trí, thảm cỏ*), tạo màu sắc phong phú cho các vườn hoa, khu vui chơi trong đô thị. Cây xanh cần được kết hợp với các công trình công cộng trong khu đô thị, tạo cảnh quan sạch, đẹp cho các khu vực dành cho hoạt động cộng đồng;

c) Việc trồng, cải tạo, quản lý hệ thống cây xanh trong đô thị Hà Giang, chi tiết theo đồ án quy hoạch hoặc đề án riêng và theo quy định tại Quyết định số 1762/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3. Quy định đối với bến bãi đường bộ, đường thủy

a) Đối với bến bãi đường bộ:

- Quy định đối với bến xe:

+ Xung quanh ranh giới bên xe, xây dựng hàng rào thoáng cao không quá 2m, phần chân cho phép xây đặc và cao tối đa 60cm.

+ Bến xe được xây dựng theo quy hoạch, chỉ tiêu chính thiết kế bến xe ô tô công cộng, theo Thông tư 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 và Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

- Đối với bãi đỗ xe công cộng:

+ Trong các khu đô thị mới, khu dân cư mới, phải dành đất để bố trí chỗ để xe, ga-ra. Trong các khu kho chứa, để hàng phải bố trí bãi đỗ xe.

+ Bãi đỗ xe chờ hàng hóa phải bố trí gần chợ, các trung tâm thương mại và các công trình khác có yêu cầu vận chuyển lớn.

+ Bãi đỗ xe công cộng ngầm hoặc nổi phải bố trí gần các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí đảm bảo khoảng cách đi bộ không vượt quá 500m; Phải được kết nối liên thông với mạng lưới đường phố.

+ Trong các khu đô thị hiện hữu, cải tạo cho phép bố trí bãi đỗ xe ô tô con ở những đường phố, có chiều rộng phần xe chạy lớn hơn yêu cầu cần thiết.

+ Đảm bảo an ninh, an toàn, vị trí, quy mô bãi đỗ xe tuân thủ theo quy định của quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

+ Bãi đỗ xe phải chú ý tới môi trường, kết hợp trồng cây bóng mát, hạn chế tác động của diện tích mặt bê tông lớn tới công trình xung quanh, khuyến khích sử dụng bề mặt có thấm nước theo hướng hạ tầng xanh.

+ Các vị trí đỗ xe phải được sơn kẻ để dễ nhận biết.

+ Sử dụng các biện pháp lát nền có khả năng thấm thấu nước mưa và tạo cảnh quan.

+ Khuyến khích áp dụng hình thức đỗ xe song song, chiều rộng làn đỗ xe tối thiểu là 2,5m và không lớn quá 3,5m.

+ Không được thiết kế làn đỗ xe tại khu vực gần nút giao. Phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu trước nút giao cắt là 10m.

+ Điểm dừng xe buýt, bến xe buýt: Vị trí, quy mô tuân thủ quy định của quy hoạch chung đô thị đã được duyệt. Đảm bảo khả năng tiếp cận với các khu vực có nhu cầu sử dụng lớn như: Trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục, thể thao, các điểm tập trung dân cư.

b) Quy định đối với bến bãi, giao thông đường thủy:

- Phương án quy hoạch cần hạn chế tới mức thấp nhất việc san lấp sông, suối, hạn chế thay đổi và thu hẹp dòng chảy; Quy hoạch hệ thống giao thông, cầu phù hợp với hệ thống sông, suối hiện trạng. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sông, suối (*trên sông Lô, sông Miên ở các vị trí đập dâng nước, đập thủy điện*).

- Bố trí đầy đủ biển báo chỉ dẫn theo đúng quy định tại vị trí dễ quan sát, nhận biết để tàu thuyền được lưu thông dễ dàng, neo đậu đúng theo chỉ dẫn.

4. Quy định đối với công trình đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật

a) Công trình đường dây (*đường dây điện, điện thoại, thông tin, truyền hình cáp, internet trên không*), mỗi loại dây phải tập hợp thành tổ hợp dây được lắp đặt trên các trụ đỡ, đảm bảo độ thẳng, khoảng cách các loại dây dẫn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành.

b) Hệ thống cấp nước: Phải tuân thủ vị trí và yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ các hạng mục công trình, của hệ thống cấp nước theo đồ án đã được phê duyệt.

c) Hệ thống thoát nước:

- Nước mưa trong khu vực công trình phải được thoát vào hệ thống cống, rãnh thu nước trong công trình rồi chảy vào đường cống của khu vực. Đối với các công trình nằm giáp các trục đường có xây dựng hệ thống giếng thoát nước mưa thì phải thoát nước mưa vào các giếng này. Hệ thống cống rãnh bên trong công trình phải được đầu nối vào đường cống gần nhất. Hệ thống thoát nước phải tiêu thoát nhanh, không ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường; Phải được xây dựng thuận tiện cho công tác duy tu bảo dưỡng. Giếng thăm, giếng thu, miệng xả, thiết kế theo tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.

- Thoát nước thải: Nước thải phải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, thoát ra cống thoát nước riêng khu vực.

5. Quy định đối với công trình thông tin, viễn thông trong đô thị

a) Cột ăng-ten thu, phát sóng, của các tổ chức, doanh nghiệp phải được xây dựng, lắp đặt phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành được duyệt, đảm bảo khoảng cách an toàn, mỹ quan theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng, lắp đặt các công trình cột ăng-ten, trạm thu, phát sóng nhằm mục đích thương mại, phải thực hiện đúng theo nội dung giấy phép xây dựng, do cơ quan có thẩm quyền cấp. Không lắp đặt các ăng-ten thu, phát sóng trên các đường phố chính, khu vực bảo tồn, các khu vực công cộng như: Chợ, trường học, bệnh viện, trên mái nhà, sân thượng các công trình nhà ở và công trình công cộng khác.

b) Các công trình viễn thông công cộng, hộp kỹ thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại công cộng được lắp đặt trên hè phố, đường phố phải được bố trí theo quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt, phù hợp với kích thước hè phố, có kiểu dáng đẹp, màu sắc hài hoà, dễ sử dụng, không cản trở người đi bộ, lối ra vào nhà ở, văn phòng làm việc, cơ sở dịch vụ thương mại, đảm bảo tầm nhìn được thông suốt.

6. Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị

a) Công trình cấp nước xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa phục vụ sinh hoạt cho người dân thành phố; các công trình công cộng, dịch vụ - thương mại, tưới cây, rửa đường, dùng cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu công nghiệp tập trung và nước dùng cho chữa cháy phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, áp

lực, chất lượng nước theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, hạn chế rò rỉ thất thoát nước.

b) Công trình thoát nước, vệ sinh trong đô thị là hệ thống cống ngầm, mương xây đầy tấm đan và các hố ga thu nước, xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, có cao trình và độ dốc phù hợp, đáp ứng nhu cầu thoát nước cho các khu vực nội thành và ngoại thành.

c) Nước thải ở cơ sở thủ công nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, chế biến, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phải được xử lý đạt chuẩn quy định trước khi xả thải vào hệ thống thoát nước của thành phố hoặc thải trực tiếp ra môi trường.

d) Công trình xử lý rác thải, chất thải, trạm xử lý nước thải: Thực hiện theo quy hoạch, đảm bảo mật độ cây xanh phải sử dụng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường.

7. Quy định đối với công trình cấp điện, chiếu sáng đô thị

a) Công trình cấp điện bao gồm: Trạm biến áp, trụ đỡ, đường dây phục vụ tốt nhất nhu cầu chiếu sáng đô thị, sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân cư thành phố. Các công trình xây dựng, cây xanh đường phố phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định đối với hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện, trạm biến áp.

b) Công trình chiếu sáng đô thị bao gồm: Chiếu sáng các đường giao thông, đường ngõ, ngách trong khu dân cư, cầu qua sông, các nút giao thông, quảng trường, vườn hoa công viên, khu vui chơi công cộng, chợ trung tâm, siêu thị, ven hồ, ven hai bờ sông, suối, các công trình đặc biệt và trang trí.

c) Đối với thiết kế hệ thống chiếu sáng:

- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế xây dựng, lắp đặt phù hợp với quy mô, tính chất công trình, khu vực cần chiếu sáng, đồng bộ với công trình hạ tầng khác, đảm bảo tăng mỹ quan chung cho thành phố, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chiếu sáng, phù hợp quy chuẩn xây dựng hiện hành và tiết kiệm năng lượng.

- Hệ thống chiếu sáng tượng đài, đài kỷ niệm, công trình đặc biệt phải được thiết kế và thẩm định chuyên môn về thẩm mỹ kiến trúc, nghệ thuật chiếu sáng, của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Hệ thống chiếu sáng đối với công trình hè, đường, cầu giao thông phải tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị quy định cho từng loại công trình giao thông tại QCVN 07:2010/BXD và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, ban hành tại Thông tư số 02/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, phòng chống cháy nổ.

- Thiết kế chiếu sáng đối với đường ngõ xóm, đường làng, đường liên xã, liên thôn phải có quy mô phù hợp với quy mô của đường, chiều cao hợp lý, sử dụng nguồn sáng tiết kiệm điện, an toàn, mỹ quan đô thị và được đóng cắt vận hành từ tủ điều khiển chiếu sáng độc lập, hoặc từ tủ điều khiển kết nối được với trung tâm điều khiển.

d) Đối với các dự án cải tạo hệ thống chiếu sáng đô thị: Các dự án cải tạo hạ tầng đô thị có ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng hiện có phải có ý kiến thỏa thuận của Sở Xây dựng để phối hợp kết nối đồng bộ trong quá trình quản lý, vận hành và tính khấu hao khi tháo dỡ hệ thống chiếu sáng cũ theo quy định.

8. Đối với công trình nghĩa trang

a) Nghĩa trang trên địa bàn thành phố xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt; Đảm bảo khoảng cách ly an toàn môi trường, hài hoà không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, đáp ứng đầy đủ các hình thức táng bao gồm: Mai táng, hỏa táng và các hình thức táng khác phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và nếp sống văn minh hiện đại.

b) Quản lý nghĩa trang được thực hiện theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang.

c) Việc hung táng, hỏa táng, cát táng phải được thực hiện trong các nghĩa trang và phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

d) Nghiêm cấm việc xây dựng nghĩa trang không theo quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có giấy phép hoặc sai phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

9. Đối với công trình cung cấp năng lượng

a) Trạm cung cấp xăng dầu phải được xây dựng phù hợp quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây dựng được duyệt, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định chuyên ngành hiện hành, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô thị.

b) Trạm phân phối khí đốt phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu với khu dân cư theo quy định. Trong khu vực nội thành, không cấp phép xây dựng các trạm phân phối khí đốt hoặc làm kho trung chuyển khí đốt.

10. Đối với khu vực an ninh và quốc phòng

a) Vị trí các khu đất của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan an ninh, quốc phòng của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nằm trong phạm vi, ranh giới Quy hoạch chung đô thị Hà Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Quản lý về quy hoạch ngoài các quy định đặc thù, đơn vị cũng cần tuân thủ và xem xét các yếu tố liên quan tới mỹ quan của đô thị nói chung như sau:

- Mật độ xây dựng của khu vực (50÷60%).

- Khoảng lùi tuân theo quy hoạch cụ thể của trục tuyến đường và quy định tại Quy chế này.

- Tầng cao: Theo quy hoạch xây dựng khu vực được duyệt.

- Những công trình có tính chất an ninh, quốc phòng do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phê duyệt nằm trên những tuyến phố chính, nút giao giữa các tuyến phố chính và tại các vị trí có ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan, mỹ quan đô thị trước khi xây dựng phải được sự thỏa thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về kiến trúc, quy hoạch.

c) Quản lý về hạ tầng kỹ thuật:

- Đầu nổi hạ tầng kỹ thuật: Đảm bảo việc đầu nổi cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc đúng vị trí quy định với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị.

- Phòng cháy chữa cháy và an toàn: Đơn vị cần có các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy, chữa cháy giữa công trình bên trong và các công trình lân cận theo đúng quy định của pháp luật.

- Vệ sinh môi trường: Phải có các biện pháp vệ sinh khu vực (*xử lý nước thải, có các biện pháp xử lý riêng đối với nước chứa hàm lượng vượt giá trị cho phép*). Lưu ý: Riêng với khu vực an ninh, quốc phòng, trên cơ sở căn cứ vào quy định của ngành và tính đặc thù riêng biệt đối với chức năng từng khu đất, xét chiều hướng ưu tiên để đưa ra giải pháp quản lý kiến trúc.

11. Đối với các công trình khác

a) Các công trình xây dựng mới tùy theo yêu cầu, quy mô, tính chất của công trình mà thiết kế, xây dựng hài hòa với cảnh quan khu vực và thỏa mãn các yêu cầu theo quy hoạch.

b) Tuân thủ các quy định về chủ đề, vị trí, quy mô theo quy hoạch và các quy hoạch chi tiết liên quan khác.

c) Xác định phạm vi đất đai đối với công trình này.

Điều 11. Các yêu cầu khác

1. Đối với quảng cáo trên công trình kiến trúc

a) Quy định chung:

- Tuân thủ theo QCVN 17: 2018/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Nghiêm cấm quảng cáo trên hàng rào, trong khuôn viên và trên công trình kiến trúc hành chính, chính trị, quân sự, trụ sở các đoàn thể; Công trình tôn giáo, tín ngưỡng; Công trình kiến trúc bảo tồn; Tượng đài; Công trình giáo dục, y tế và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Bảng quảng cáo không được che cửa đi, cửa sổ, phần trống của ban-công, lô-gia, lối thoát hiểm, lối phòng cháy, chữa cháy.

- Các bảng quảng cáo, phải bảo đảm an toàn về kết cấu chịu lực, bảo đảm an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy của bảng quảng cáo và của công trình kiến trúc.

b) Đối với nhà ở liên kế:

- Biển quảng cáo không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn, không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng; Biển quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình phải ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên, mặt ngoài biển quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường tối đa 0,2m;

- Khu phía sau Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường 26/3 (*Đường Lê Quý Đôn, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường 26/3*), không làm biển quảng cáo tầm lớn và quảng cáo điện tử đặt trên tầng 3 (*độ cao từ 10m trở lên*) để tránh ảnh hưởng đến cảnh quan, nền phía sau Tượng đài Bác Hồ.

c) Đối với biệt thự:

- Đối với các công trình biệt thự sử dụng làm trụ sở cơ quan, doanh nghiệp được phép lắp đặt biển hiệu trên hàng rào hoặc trên cổng. Mỗi cơ quan, tổ chức chỉ được đặt một biển hiệu. Đối với biển hiệu ngang, thì chiều cao tối đa là 2,0m; Chiều rộng không vượt quá chiều ngang hàng rào hoặc cổng.

- Đối với các công trình biệt thự khác: Không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển số nhà; Không cho phép xây dựng trụ quảng cáo độc lập trong khuôn viên biệt thự.

d) Đối với nhà chung cư:

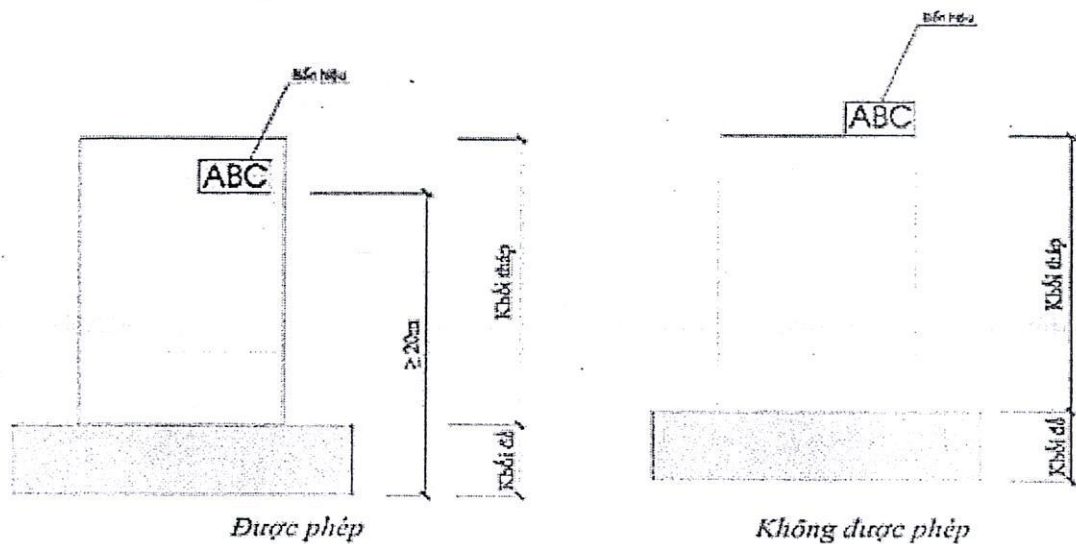
- Trên hàng rào của công trình chung cư không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển số nhà và tên công trình. Không cho phép bất kỳ hình thức quảng cáo nào, trên khối nhà ở của công trình kiến trúc chung cư.

- Cho phép quảng cáo trên khối đế, có chức năng công cộng và dịch vụ của công trình chung cư. Các bảng quảng cáo không được vượt quá chiều cao khối đế. Các bảng quảng cáo theo chiều dọc không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình.

đ) Đối với Trung tâm thương mại:

- Cho phép quảng cáo trên công trình kiến trúc trung tâm thương mại. Các bảng quảng cáo không được phép nhô ra hơn 60cm đối với mặt ngoài công trình.

- Biển hiệu ở khối tháp có độ cao từ 20m trở lên chỉ được đặt ở vị trí trên cùng của tháp, mỗi mặt chỉ được đặt một biển hiệu, tuyệt đối không được phép lắp đặt trên mái công trình.



Hình 18: Quy định về biển hiệu

e) Đối với công trình có chức năng công cộng:

- Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình chỉ cho phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin theo quy định của pháp luật.

- Công trình giáo dục phổ thông, công trình y tế: Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của trường học theo quy định pháp luật. Các bảng hiệu gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m; Phần nhô ra lộ giới không quá 20cm và phải đảm bảo an toàn cho người đi bên dưới. Được phép xây dựng 01 biển hiệu trước cổng với diện tích tối đa 5m² và 01 biển hiệu trên nóc công trình cao nhất với diện tích tối đa 5m².

- Trên công trình kiến trúc dịch vụ đô thị (như văn hóa, thể dục thể thao), cho phép thực hiện quảng cáo. Tổng diện tích quảng cáo không quá 20m². Chiều cao của quảng cáo không vượt quá nóc công trình. Quảng cáo không được che chắn cửa sổ, cửa đi, cửa thoát hiểm, lối đi bộ, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ kiến trúc của công trình.

g) Đối với công trình bảo tồn, tôn giáo, tín ngưỡng: Nghiêm cấm quảng cáo. Chỉ được phép làm biển hiệu, biển báo, thông tin tại cổng của công trình với tổng diện tích không quá 5m².

h) Đối với công trình đang xây dựng: Trong khuôn viên công trình đang xây dựng cho phép được lắp đặt hoặc thể hiện quảng cáo tạm thời vào mặt hàng rào bao phủ xung quanh công trình, đảm bảo an toàn lao động.

2. Quy định đối với hình thức kiến trúc cổng, hàng rào:

a) Các công trình an ninh quốc phòng; Các công trình chuyên ngành, đặc biệt quan trọng, có thiết kế kiến trúc hàng rào riêng có thể không theo quy định này.

b) Điều kiện để xây dựng hàng rào: Hàng rào chỉ được phép xây dựng trong ranh giới đất có quyền sử dụng hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

c) Kiến trúc hàng rào cần bảo đảm các quy định sau đây:

- Có hình thức kiến trúc thoáng, nhẹ, hài hòa với công trình, không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị khu vực.

- Đối với các khu công viên, cây xanh, thể dục thể thao, chung cư, công trình thương mại, có quy mô lớn, khuyến khích bỏ hàng rào hoặc sử dụng hàng rào thực vật, kết hợp với bồn cỏ, vườn hoa, hồ nước.

- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; An toàn đối với người sử dụng cũng như phương tiện tham gia giao thông.

d) Duy trì bảo trì, bảo dưỡng hàng rào, nhằm bảo đảm thẩm mỹ cho bộ mặt đường, hè phố.

đ) Đối với hàng rào trước, quanh công trình (*giáp ranh với đường giao thông công cộng*):

- Chiều cao hàng rào tối đa cho phép không quá 2m và trong đó phần xây dựng đặc (*bằng gạch hoặc bê tông*), không được lớn hơn 0,6m.

- Đối với hàng rào bên hông và phía sau: Chiều cao hàng rào tối đa cho phép, không quá 3m, trong đó phần xây dựng đặc không vượt quá 1,6m.

e) Đối với các góc giao lộ:

- Tường rào phải được xây dựng theo cạnh vát quy hoạch.

- Phần xây đặc phía dưới (*nếu có*), cao không quá 0,6m (*tính từ cốt hè phố*), phần phía trên phải đảm bảo thông thoáng, không che khuất tầm nhìn.

- Tường rào, cây xanh phải được định kỳ chăm sóc, cắt tỉa để đảm bảo mỹ quan đô thị và không được che khuất tầm nhìn, tại các góc giao lộ. Tường rào các mặt còn lại có thể xây đặc (*các mặt không giáp đường giao thông, xây kín bằng gạch*), nhưng phải hài hòa với công trình kiến trúc bên cạnh, không cao quá 3m.

g) Đối với vật liệu xây dựng hàng rào:

- Cấm sử dụng hàng rào bằng dây kẽm gai, hoặc các mảnh chai vỡ cắm trên đầu tường rào.

- Nên sử dụng hàng rào xây đá, gạch, gỗ hoặc bằng các loại thực vật khác. Phần hàng rào xây tường, được trát vữa xi măng và sơn màu phù hợp cảnh quan.

h) Đối với cổng công trình:

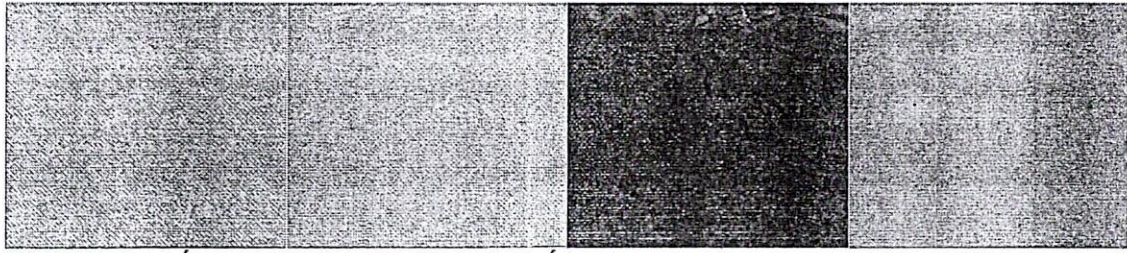
- Đối với nhà ở: Kiến trúc cổng không cao quá 1,5 lần chiều cao hàng rào.

- Đối với các công trình khác: Cổng công trình phải được đặt tại khoảng lùi của hàng rào (*nếu có*). Chiều cao của kiến trúc cổng, không quá 2 lần chiều cao hàng rào. Chiều rộng của phần cổng, phù hợp với quy mô tổng thể công trình kiến trúc.

3. Quy định về màu sắc, chất liệu, chi tiết bên ngoài công trình kiến trúc

a) Đối với màu sắc bên ngoài công trình kiến trúc:

- Màu sắc trên các công trình kiến trúc phải hài hòa với cảnh quan, kiến trúc khu vực và các công trình lân cận, phù hợp phong cách kiến trúc của công trình.



- Màu sắc trên các công trình kiến trúc phải phù hợp và hài hoà trên từng tuyến phố; Cấm sử dụng màu sắc gây ảnh hưởng đến thị giác, sức khỏe con người như: Màu đỏ, tím, xanh lam đậm, màu phản quang hoặc các màu quá sặc sỡ quá 50% diện tích bề mặt công trình. Ngoại trừ những trường hợp được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Hình 19: Các màu bị cấm

- Màu sắc đối với từng loại công trình được quy định như sau:

+ Công trình nhà ở riêng lẻ: Sử dụng tối đa 3 gam màu cho tường bên ngoài một công trình. Ngoại trừ những trường hợp được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

+ Công trình nhà ở chung cư, thương mại, phức hợp: Khuyến khích sử dụng với gam màu lạnh, nhẹ nhàng. Khôi để các công trình bố trí công trình thương mại dịch vụ, có thể sử dụng màu sắc sinh động, tươi sáng. Không sử dụng quá 05 gam màu cho tường ngoài cho một công trình. Ngoại trừ những trường hợp được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với các công trình công cộng: Sử dụng màu sắc công trình tươi sáng nhẹ nhàng. Không sử dụng quá 05 gam màu cho tường ngoài cho một công trình. Ngoại trừ những trường hợp được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

+ Đối với công trình giáo dục: Màu sắc tươi sáng, sinh động phù hợp với nội dung hoạt động và lứa tuổi học sinh, bảo đảm hài hòa với kiến trúc công trình và cảnh quan đô thị khu vực lân cận.

+ Đối với công trình bảo tồn: Màu sắc công trình kiến trúc bảo tồn, phải phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực.

b) Đối với vật liệu bên ngoài công trình kiến trúc:

- Vật liệu xây dựng của công trình phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực.

- Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc ảnh hưởng cảnh quan đô thị và thị giác của người dân; Chú trọng sử dụng vật liệu địa phương.

- Công trình phức hợp, công trình công cộng: Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, có chất lượng cao, ít bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều, như: Đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt, các khu vực đông người sử dụng.

- Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường (*như gạch không nung*), chịu được các điều kiện khí hậu địa phương.

- Khuyến khích các giải pháp sử dụng các loại vật liệu vỏ bọc, bao che công trình, theo quy định của QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

4. Đối với dự án, công trình chưa triển khai và đang triển khai xây dựng

a) Tất cả các dự án, công trình chưa và đang triển khai xây dựng phải xây dựng hàng rào để bảo vệ theo quy định. Việc xây dựng hàng rào tạm phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

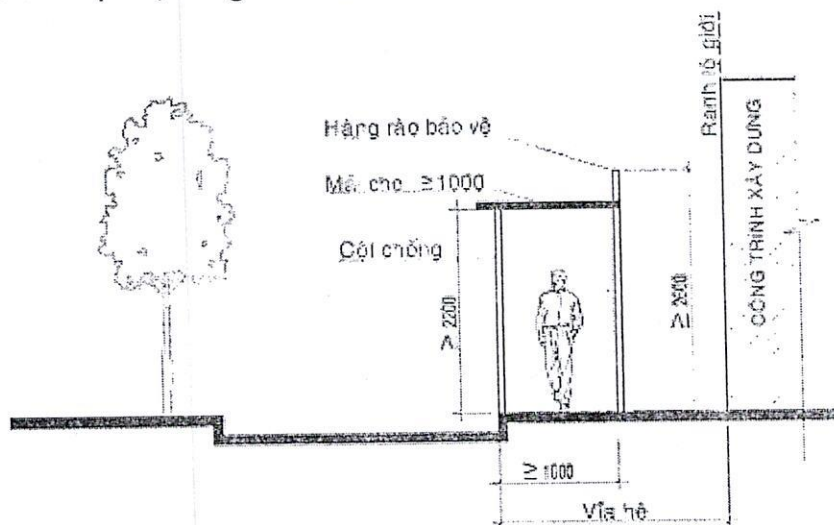
- Đối với các công trình thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Thực hiện theo quy định hiện hành, về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn: Đảm bảo không đổ, nghiêng lệch trong quá trình thi công. Không gây cản trở đối với công tác thi công công trình, người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn.

+ Rào chắn có chiều cao tối thiểu 2,5m. Khuyến khích dùng rào chắn có chân đế bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép, thân rào chắn bằng khung thép và vách lưới thép.

+ Cho phép có biển chỉ dẫn, sơ đồ dẫn hướng giao thông trên rào chắn.

b) Đối với dự án, công trình chưa triển khai:



Hình 20: Hàng rào của dự án, công trình chưa triển khai sát ranh lộ giới

- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào có chiều cao tối đa 2,6m, xây dựng đúng ranh lộ giới. Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1m so với hè phố, để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

- Khuyến khích trồng cây xanh cảnh quan trong khuôn viên công trình, dự án chưa xây dựng và xây dựng hàng rào bảo vệ với kiến trúc đẹp, thưa, thoáng, để bổ sung cho cảnh quan đô thị. Phần hàng rào xây đặc, phải bảo đảm chất

lượng thẩm mỹ, sơn màu nhạt hoặc bố trí cây xanh, dây leo trang trí; vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.

- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; An toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

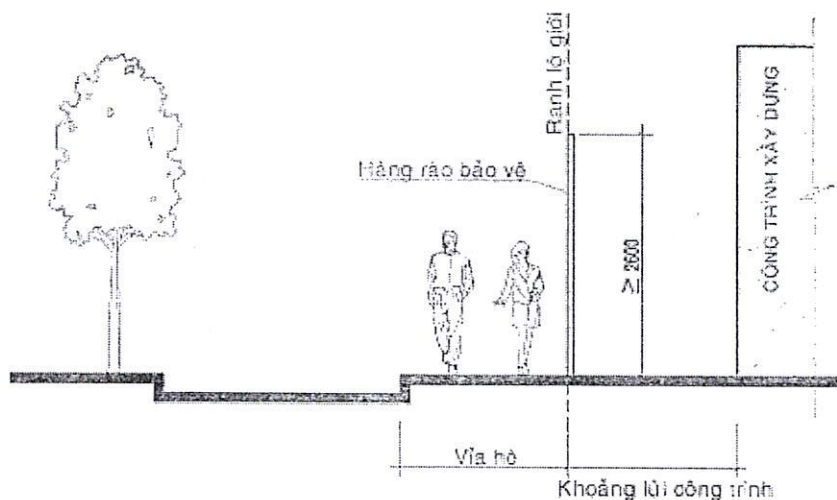
c) Đối với dự án, công trình đang triển khai xây dựng:

- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào tạm, che chắn kín, chiều cao hàng rào tạm, tùy thuộc vào yêu cầu bảo vệ an toàn của công trường: Làm bằng khung thép, vách tôn; Xây dựng đúng ranh lộ giới. Phần hàng rào tiếp giáp hè phố có người đi bộ, phải có mái che chắn phía trên, cách cao độ hè phố $\geq 2,2\text{m}$, rộng $\geq 1\text{m}$.

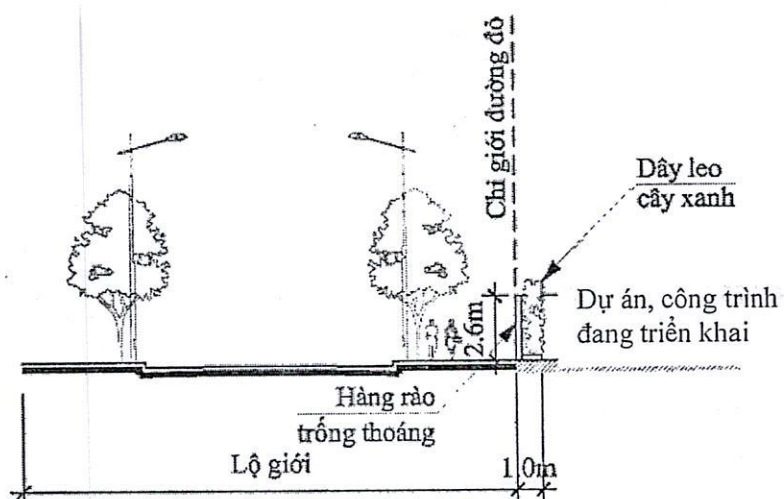
- Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1,5m so với hè phố để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép.

- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; An toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.

- Thực hiện các hình thức trang trí hàng rào tạm công trình, như sơn màu xanh nhạt, vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.



Hình 21: Hàng rào của công trình đang triển khai có khoảng lùi



Hình 22: Hàng rào dự án, công trình đang triển khai sát chỉ giới đường đỏ

5. Đối với mặt ngoài các công trình kiến trúc hiện hữu: Có ảnh hưởng tiêu cực tới cảnh quan đô thị cần cải tạo, che chắn phù hợp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị

Chương III**QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ**

Điều 12. Các quy định quản lý các công trình đã được xếp hạng theo pháp luật về Di sản văn hóa

1. Quyết định số 1653/2018/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

3. Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Đề án "Bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025" và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Điều 13. Các quy định quản lý công trình thuộc Danh mục kiến trúc có giá trị đã được phê duyệt

1. Không tự tiện phá dỡ hoặc cải tạo không đúng cách các công trình kiến trúc có giá trị, nhằm bảo vệ tính xác thực nguyên bản và sự toàn vẹn của chúng. Những công trình này vẫn phải chú ý giữ nguyên mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình.

2. Các quy định về bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị, được áp dụng cho mặt ngoài các công trình không đủ điều kiện xếp hạng di tích, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Nếu không gian hay vật dụng nội thất có giá trị vẫn còn tồn tại, thì chủ sở hữu được khuyến khích bảo tồn tối đa nội thất nguyên gốc.

3. Chủ sở hữu của các công trình kiến trúc có giá trị, phải thực hiện các công tác duy tu bảo trì cần thiết để tránh làm cho công trình bị hư hại.

4. Các công trình kiến trúc chưa đủ điều kiện xếp hạng di tích cần được liệt kê thành danh mục và vị trí, ranh giới, phạm vi bảo vệ từng công trình được xác định trong một bản đồ riêng. Các nội dung yêu cầu bảo tồn đối với các công trình kiến trúc loại này cần được xác định hoặc bổ sung vào thiết kế đô thị hay quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc riêng.

5. Trường hợp cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa phương nhận định công trình ngoài danh mục nhưng cần nghiên cứu bảo tồn phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung vào danh mục.

6. Đối với công trình ngoài danh mục di tích có giá trị kiến trúc, nhưng là đối tượng cần nghiên cứu bảo tồn, tạm dừng có thời hạn việc xây dựng (*sửa chữa, xây dựng mới*), để cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Nghiêm cấm việc phá dỡ, xây dựng gây ảnh hưởng xấu đến những công trình này.

7. Trong trường hợp công trình hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ sập đổ, phải thực hiện chỉnh trang hoặc xây dựng lại theo đúng kiến trúc nguyên gốc.